

РЕШЕНИЕ № 80

от 23 януари 2026 година

ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ГНАЙСИ И ГНАЙСОШИСТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „АЙСЕЛАНА“-УЧАСТЪК „АЙСЕЛАНА 2“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КРУШЕВО, ОБЩИНА ГЪРМЕН, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

На основание чл. 6, ал. 3 и чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 66в, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, Решение № 638 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 70 от 2011 г.), чл. 2, ал. 3 и чл. 49 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти, от находище „Айселана“ - участък „Айселана 2“, разположено в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград, сключен на 9 февруари 2012 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и „Гейт“ ЕООД - с. Гърмен (концесионния договор), и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ**РЕШИ:**

1. Разрешава на „Гейт“ ООД - гр. Благоевград, да прехвърли на „ЯК ГРУП“ ЕООД - гр. Гоце Делчев, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти, от находище „Айселана“ - участък „Айселана 2“, разположено в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград, без да се изменят условията на предоставената концесия.

2. В допълнителното споразумение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия да бъдат включени задължения за „ЯК ГРУП“ ЕООД - гр. Гоце Делчев, за:

2.1. предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен данък върху добавената стойност, за 2026 г., в срок до 10 дни от датата на подписване на допълнителното споразумение;

2.2. сключване на договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в срок до 30 дни от датата на подписване на допълнителното споразумение.

3. В срок до 10 дни от датата на сключване на договора по т. 2.2 „Гейт“ ООД - гр. Благоевград, да внесе в сметката по т. 2.2 сумите от откритата от концесионера доверителна банкова сметка със специално предназначение, натрупани до датата на подписване на допълнителното споразумение по т. 2.

4. При неизпълнение на задължението по т. 3 в определения срок „ЯК ГРУП“ ЕООД - гр. Гоце Делчев се задължава да внесе по сметката по т. 2.2 сума, съответстваща на сумата от

стойността на вноските за всяка от годините, изтекли от датата на влизане в сила на концесионния договор до датата на подписване на допълнителното споразумение, в срок до 30 дни от датата на изтичане на срока по т. 3.

5. Предлага с допълнителното споразумение по т. 2 да се изменят или допълнят клаузите на Концесионния договор относно отношенията, свързани с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по Концесионния договор и условия за осъществяване на концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения, условията и реда за уведомяване при установено неизпълнение на договорни задължения от страна на концесионера, актуализиране на договорните клаузи, регламентиращи условията за удължаване на срока на предоставената концесия за добив, в съответствие с действащата нормативна уредба.

6. В допълнителното споразумение по т. 2 да се предвиди, че размерът на концесионното плащане и минималният размер на концесионно плащане се променят с акт на министъра на енергетиката считано от влизането в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне.

7. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми лицата по т. 1 за решението и да сключи допълнителното споразумение по т. 2 в едномесечен срок от уведомяването. Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Томислав Дончев

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Габриела Козарева**